Unidad 8 Salario y Seguridad Social

Creadas	@30 de enero de 2026 17:36
Asignatura	IPO
Estado	En progreso
Unidad	8

1. El salario

> El salario es la totalidad de las percepciones económicas de las personas trabajadoras, en dinero o en especie, recibidas como contraprestación por los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo o los periodos de descanso computables como de trabajo.

Salario en dinero

El salario en dinero es aquel percibido en moneda de curso legal (en euros), que se paga en efectivo o por transferencia bancaria. Se puede fijar por unidad de tiempo (duración del trabajo) o por obra o a destajo (cantidad o calidad del trabajo). Pueden combinarse ambas formas.

Salario en especie

El salario en especie es el recibido en bienes o servicios distintos al dinero. No puede superar el 30% del salario total. Puede incluir beneficios como vivienda, vehículo, préstamos a tasas reducidas, becas de estudio, primas de seguros, viajes o planes de pensiones.

1.1. Salario mínimo interprofesional e IPREM

> El salario mínimo interprofesional (SMI) es la remuneración mínima para el trabajo a tiempo completo, independientemente de la profesión, fijado anualmente por el Gobierno, considerando factores como el IPC, la productividad y la participación del trabajo en la renta nacional.

> El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) es un índice de referencia para determinar la cuantía de algunas prestaciones o para acceder a

> determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos.

1.2. Protección del salario

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) asegura el cobro de los salarios pendientes de pago de hasta 120 días y de una anualidad por indemnizaciones por despido en casos de insolvencia empresarial o procedimiento concursal, sin que, en ningún caso, se pueda superar el doble del SMI diario, incluidas las pagas extras, excepto en casos específicos.

2. Estructura del salario

> Las cantidades totales percibidas por los trabajadores se denomina de- vengos, que, se clasifican en percepciones salariales y no salariales.

2.1. Percepciones salariales

Salario base

Retribución fijada en contrato o convenio por unidad de tiempo u obra para cada grupo profesional o nivel retributivo.

Complementos salariales

Retribuciones por circunstancias personales, laborales o empresariales no incluidas en el salario base, negociadas en convenio colectivo o acuerdo individual. Se dividen en:

- Complementos personales, por conocimientos específicos (idiomas o títulos) o antigüedad en la empresa (trienios, quinquenios, sexenios ...).
- Complementos del puesto de trabajo, por las características o la forma de realizar la actividad laboral, como pluses de penosidad, toxicidad, nocturnidad, turnicidad, responsabilidad, disponibilidad horaria o funcional, y residencia.
- Complementos por cantidad o calidad del trabajo, como comisiones, primas, incentivos o pluses de productividad, asistencia o puntualidad.
- Complementos por la situación o resultados de la empresa, como la participación en beneficios, primas o bonos sobre la productividad global.

Solo los complementos personales son consolidables; los demás se perciben mientras dure la circunstancia que los genera.

Horas extraordinarias y complementarias

Horas extraordinarias compensadas económicamente y horas complementarias.

Complementos de vencimiento periódico superior al mes

La cantidad devengada día a día con una periodicidad superior al mes incluye, al menos, dos gratificaciones extraordinarias anuales, una en Navidad y la otra en un mes acordado. Se pueden prorratear mensualmente si se negocia.

La cuantía se fija en convenio colectivo o contrato, con devengo semestral o anual.

Salario en especie

La valoración económica del salario en especie se realiza según criterios de Hacienda, incluyendo el importe del alquiler o el 5-10% del valor catastral de la vivienda (máx. 10% del salario), el coste de adquisición y uso del vehículo, la diferencia entre el interés legal del dinero y el cobrado, y las aportaciones a planes de pensiones o el coste total para la empresa de otros salarios en especie.

2.2. Percepciones no salariales

Indemnizaciones o suplidos

Compensan los gastos consecuencia de la actividad laboral.

- Gastos de locomoción recibidos en los desplazamientos por motivos laborales. Están exentos de cotizar y tributar los gastos justificados con factura si se usa un medio de transporte público o 0,26 €/km recorrido, más gastos de aparcamiento y peaje si se desplaza con un vehículo propio.
- Dietas recibidas por pernoctar o efectuar las comidas principales fuera del domicilio de trabajo. No cotizan ni tributan los gastos de estancia justificados con factura y los gastos de manutención que no superen los límites legales.
- Quebranto de moneda, que cubre los desajustes en el saldo de caja.
- Desgaste de útiles o herramientas y prendas de trabajo propiedad del empleado.
- Plus de distancia para compensar la lejanía del lugar de trabajo del casco urbano.
- Plus de transporte urbano para cubrir el desplazamiento al trabajo.

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social

Subsidio de incapacidad temporal o desempleo parcial abonado mediante pago delegado.

Indemnizaciones por traslados, suspensiones y despidos

- Cuantía máxima prevista en convenio colectivo o norma sectorial por traslados, suspensión del contrato y por fallecimiento.
- Cantidad obligatoria abonada y recogida en convenio, pacto o contrato por despido o cese del trabajador o trabajadora.
- Indemnización que no supere los limites legales obligatorios percibidos por despido colectivo u objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o fuerza mayor.
- Importe correspondiente a un despido improcedente por extinción antes del acto de conciliación, salvo bajas incentivadas acordadas en planes colectivos.

Cotizan y tributan las cantidades que excedan estos límites.

2.3. El recibo de salarios

La nómina se divide principalmente en lo que ganas (**Devengos**) y lo que te quitan (**Deducciones**). El resultado final es tu salario neto.

2.3.1. Encabezamiento y Periodo

- **Datos de la empresa:** Nombre, CIF, Código de Cuenta de Cotización (CCC).
- **Datos del trabajador:** Nombre, NIF, Número de Seguridad Social, Categoría y Grupo de cotización.
- **Periodo de liquidación:** Indica las fechas y el total de días (30 si es mensual, o los días reales si es diario).

2.3.2. Devengos (Salario Bruto)

Esta sección incluye todas las cantidades que percibes.

Tipo de Percepción	Concepto	Importe
Salariales	Salario Base, Complementos, Horas Extra, Gratificaciones.	€
No Salariales	Indemnizaciones, Suplentos, Prestaciones SS.	€
A. TOTAL DEVENGADO	**Suma de todos los conceptos anteriores.**	**€**

2.3.3. Deducciones

Lo que se resta de tu salario bruto para pagar impuestos y seguridad social.

Concepto de Deducción	Porcentaje (%)	Total
Contingencias comunes	%	€
Desempleo / Formación Profesional	%	€
IRPF (Retención a cuenta)	%	€
Anticipos / Valor de productos en especie	-	€
B. TOTAL A DEDUCIR	**Suma de todas las retenciones.**	**€**

2.3.4. Líquido Total a Percibir (Salario Neto)

Es el dinero real que llega a tu cuenta bancaria. Se calcula con la siguiente fórmula:

$$Salario\,Neto = A(Total\,Devengado) - B(Total\,a\,Deducir)$$

2.3.5. Bases de Cotización (Pie de nómina)

Información técnica para calcular cuánto aporta la empresa y tú a la Seguridad Social.

- **Base Contingencias Comunes:** (Remuneración mensual + Prorrata de pagas extras).
- **Base Contingencias Profesionales:** (AT y EP, Desempleo, FP, FOGASA).
- **Base Sujeta a retención del IRPF:** La cantidad sobre la que se aplica el impuesto de la renta.

2.4. Bases de cotización y retención IRPF

Base de cotización por contingencias comunes (BCCC) y del mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones (MEI) La base de cotización por contingencias comunes y mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones (MEI) se calcula de esta forma:

	Remuneración mensual grupos 1 a 7)	Remuneración diaria (grupos 8 a 11)
Remuneración	Devengos cotizables del mes sin horas extras $+$ Exceso legal de las percepciones que no cotizan	Devengos cotizables del mes sin horas extras $+$ Exceso legal de las percepciones que no cotizan

	Remuneración mensual grupos 1 a 7)	Remuneración diaria (grupos 8 a 11)
Prorrata de pagas extras	$\frac{\text{Importe anual de gratificaciones extraordinarias y conceptos de devengo superior al mensual}}{12}$ **En la remuneración mensual todos los meses tienen 30 días.**	$\frac{\text{Importe anual de gratificaciones extraordinarias y conceptos de devengo superior al mensual}}{365}$ **El resultado del cociente se multiplicará por el número de días del mes (30, 31, 28 o 29).**

Base de cotización de contingencias profesionales (BCCP)

La base de cotización por contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta (formación profesional, desempleo y FOGASA) debe estar entre la base máxima y mínima por este concepto y se calcula así:

Base de cotización de contingencias comunes + Horas extraordinarias.

Base de cotización por horas extraordinarias

La base de cotización adicional por horas extraordinarias está formada por el importe total que se ha percibido por este concepto.

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

La base sujeta a retención es toda rendimiento derivado del trabajo personal sin la renta exenta de tributación.

2.5. Deducciones

> Las deducciones son las cantidades que se restan al total devengado, que convierten la remuneración total bruta en neta o líquida.

Aportación del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta

En el recibo de salarios al trabajador se le deducen las aportaciones a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, que son ingresadas por la empresa al mes siguiente, por los siguientes conceptos:

- Contingencias comunes y mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), utilizando para ello la BCCC.
- Formación profesional y desempleo, usando la BCCP.
- Horas extraordinarias por fuerza mayor y el resto, con la base de cotización correspondiente a este concepto.

A cada base de cotización se aplica el tipo correspondiente (ver tabla). El resultado obtenido son las cuotas de la Seguridad Social, cuyo total aparece en el recibo de salarios en el apartado de «total aportaciones».

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

A la base del IRPF se le aplica un tipo de retención que se determina según los rendimientos íntegros del trabajo y las circunstancias personales y familiares de cada persona trabajadora. Si su situación cambia, se regulariza calculando un nuevo tipo. Posteriormente, la empresa tiene que ingresar en Hacienda las retenciones que el trabajador compensará en su declaración anual de la renta.

Anticipos

En la nómina se deducen las siguientes cantidades:

- Anticipo a cuenta del trabajo ya realizado.
- Anticipo de estímulo por trabajos no realizados, máximo de 3 meses de salario base. Se devuelve en una cantidad no superior a un sexto del salario base mensual.
- Pensiones de alimentos a cónyuge e hijos en caso de separación o divorcio.
- Salarios abonados por periodos inferiores al mes.

Valor de los productos recibidos en especie

La cuantía de la valoración de los productos en especie más su ingreso a cuenta, si no ha repercutido en la base sujeta a retención, se incluye en este apartado.

Otras deducciones

Se reflejan deducciones como la cuota sindical de afiliados o la devolución de los préstamos de la empresa a su empleado.

2.6. Cotización durante el periodo de prácticas

La inclusión en el sistema de Seguridad Social de los alumnos con obligación de cotizar que realicen las prácticas formativas o prácticas académicas externas sin tener en cuenta si son remuneradas o no, se realiza con:

- Los alumnos de Formación Profesional si las prácticas no se prestan en régimen de Formación Profesional intensiva.
- Los estudiantes universitarios durante sus prácticas formativas para obtener titulaciones oficiales de grado, máster o doctorado, y a los títulos propios de la universidad (máster de formación permanente o un diploma de especialización o de experto).

Cotización en las prácticas formativas remuneradas	• El sujeto responsable es la entidad u organismo que financie el programa de formación. • Con carácter general se aplican las reglas de cotización de los contratos formativos en alternancia. • A efectos de prestaciones se aplicará la base mínima de cotización del grupo de cotización 7 vigente.
Cotización en las prácticas formativas no remuneradas	• El sujeto responsable es la empresa donde se desarrollen las prácticas. • La cotización consiste en una cuota empresarial por cada día de prácticas, que se fijará. Existe una cuota máxima. • A efectos de prestaciones se aplica la base mínima de cotización del grupo de cotización 8 por el número de días de prácticas formativas realizadas en el mes natural, con el límite como mínimo de la base mínima de cotización del grupo de cotización 7. • Se fijan plazos concretos para el ingreso de las cuotas y se debe informar si durante un mes no se hacen prácticas.

3. Prestaciones de la Seguridad Social

> La acción protectora de la Seguridad Social es un conjunto de medidas económicas y no económicas, llamadas prestaciones, para prevenir, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que suelen originar una pérdida de ingresos o un exceso de gastos en las personas que los sufren.

Las prestaciones pueden ser:

- Contributivas: dirigidas a las personas trabajadoras y sus familiares cercanos que acrediten un periodo mínimo de cotización o carencia.
- No contributivas: sus beneficiarios carecen de recursos suficientes y no han cotizado nunca o lo han hecho durante un tiempo insuficiente.

3.1. Asistencia sanitaria

> La asistencia sanitaria incluye la prestación de servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar o restablecer la salud de sus beneficiarios, atendiendo, de forma especial, a la rehabilitación física precisa para lograr una completa recuperación profesional del trabajador.

3.2. Incapacidad temporal

> La prestación por incapacidad temporal (IT) consiste en un subsidio diario que se percibe durante la baja por enfermedad, común o profesional, y accidente, sea o no de trabajo, en los periodos de observación por enfermedad profesional y en las situaciones especiales de IT para mujeres trabajadoras.

Por contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral)

Si un trabajador afiliado y en alta en la Seguridad Social está enfermo o ha tenido un accidente no laboral, tiene derecho a un subsidio por incapacidad temporal. Por enfermedad común, hay que tener cotizados, al menos, 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores. No se exige periodo mínimo de cotización en accidente, sea o no de trabajo, y en situaciones especiales de incapacidad temporal de las mujeres trabajadoras; salvo por gestión, que son los mismos que los exigidos en los permisos parentales. La cuantía del subsidio se calcula de la base reguladora, tomando la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja entre el número de días cotizados.

$$\begin{array}{c}\text{Base reguladora}\\ \text{contigencias comunes}\end{array} = \frac{\text{BCCC mes anterior a la baja}}{\text{Número días cotizados (30, 31, 28 o 29)}}$$

La cuantía del subsidio se determina de la siguiente manera:

- Del 1er al 3er día: no se cobra nada
- Del día 21.° en adelante: 75% de la base reguladora
- Del día 4.° al 20.° inclusive: 60% de la base reguladora

Hasta el día 15.° paga la empresa, a partir de ahí paga la entidad gestora.

Por contingencias profesionales (accidente de trabajo o enfermedad profesional)

Ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional, no se necesita tener un tiempo mínimo de cotización y el subsidio se calcula así:

$$\begin{array}{c}\text{Base reguladora contingencias}\\ \text{profesionales}\end{array} = \frac{\begin{array}{c}\text{BCCP mes anterior a la baja}\\ \text{sin horas extraordinarias}\end{array}}{\text{Número días cotizados}} + \frac{\begin{array}{c}\text{Horas extraordinarias}\\ \text{del año natural anterior}\end{array}}{365}$$

La cuantía del subsidio se determina de la siguiente manera:

- Día de la baja: salario íntegro pagado por la empresa
- Desde el día siguiente de la baja: 75% de la base reguladora

El sujeto responsable del pago es la entidad gestora o la mutua de accidente de trabajo y enfermedad profesional (MATEP).

3.3. Prestaciones por motivos familiares o personales

1. Prestación por nacimiento y cuidado de un menor

La prestación económica por riesgo durante el embarazo es el subsidio del 100% de la base reguladora de contingencias profesionales para cubrir la pérdida de rentas de la trabajadora embarazada cuando no es posible cambiar de puesto de trabajo, por influir este negativamente en su salud o en la del feto, a otro compatible con su estado o no pueda exigirse por motivos justificados.

2. Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social

Por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de hijo o hija de las personas trabajadoras cualquiera que sea su sexo, siempre que, se encuentren en situación de alta o asimilada al alta, disfruten del permiso por nacimiento y cuidado de menor.
La duración total para cada beneficiario es de 16 semanas, donde 6 semanas son obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa, inmediatamente posteriores a la fecha del parto, resolución judicial o decisión administrativa. Las 10 semanas restantes, en periodos semanales, de forma acumulada o interrumpida, en los 12 meses posteriores.

3. Prestación por riesgo durante la lactancia natural

La prestación económica del 100% de la base reguladora de contingencias profesionales por riesgo durante la lactancia natural se abonará durante el período necesario para la protección de la salud de la trabajadora o del hijo/a hasta que este cumpla los 9 meses, si el cambio de puesto de trabajo o de actividad por otro compatible con su situación no resulte técnica u objetivamente posible o no se pueda exigir por motivos justificados.

4. Corresponsabilidad en el cuidado del lactante

Subsidio, de devengo diario, equivalente al 100 % de la base reguladora de IT por contingencias comunes, y en proporción a la reducción que experimente la jornada laboral en media hora de los progenitores, adoptantes, guardadores por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante desde que el menor cumpla 9 meses hasta los 12 meses de edad. El derecho a percibirla solo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos, aunque ambos reúnan condiciones para ser beneficiarios, salvo en los partos múltiples.

5. Prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave

Subsidio, de devengo diario, equivalente al 100% de la base reguladora de IT de contingencias profesionales que se reconoce a uno de los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción, o acogedores de carácter permanente, cuando ambos trabajen, por la reducción de la jornada de trabajo (mínima del 50 %) y en proporción a dicha reducción, para el cuidado del menor a su cargo, que requiere ingreso hospitalario de larga duración por estar afectado de cáncer o cualquier enfermedad grave de las determinadas reglamentariamente. Este subsidio podrá extenderse, como máximo, hasta que el menor alcance los 23 años.

Ingreso mínimo vital

Prestación económica de carácter no contributivo diseñada para asegurar un nivel de ingresos suficientes que cubran las necesidades básicas de aquellos en situaciones de vulnerabilidad, previniendo así el riesgo de pobreza y exclusión social. Además, puede complementarse con un aporte mensual adicional destinado a la ayuda para la infancia, dirigido a las unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros.

3.4. Incapacidad permanente

> La incapacidad permanente es la situación de una persona trabajadora que, tras un tratamiento y alta médica, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, que se cree definitivas y reducen o anulan su capacidad laboral.

Grado	Concepto	Cuantía
Parcial	Disminución no inferior al 33% en el rendimiento normal para la profesión habitual.	Indemnización por una sola vez de 24 mensualidades de la BR, que es la misma que en IT.
Total	Inhabilita para las tareas fundamentales de la profesión habitual, pudiendo realizar otra.	55% de la base reguladora. Para los mayores de 55 años sin trabajo se incrementa un 20%. Los menores de 60 años si trabajan, pueden recibir una indemnización.
Absoluta	Imposibilidad de trabajar en cualquier profesión.	100% de la base reguladora.
Gran invalidez	Situación en la que, por pérdidas anatómicas y funcionales graves, se necesita otra persona para los actos esenciales de la vida.	100% de la BR más un complemento (C).

Incapacidad permanente

Cotización que se ha de acreditar Solo si se deriva de enfermedad común, hay que acreditar una cotización previa que será la siguiente:

- De 1800 días cotizados en los 10 años anteriores, en la incapacidad permanente parcial.

3.5. Lesiones permanentes no incapacitantes

> Las lesiones permanentes no invalidantes son lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que no repercuten sobre la capacidad laboral del trabajador, pero suponen una disminución o alteración de su integridad física.

3.6. Protección por desempleo

3.6.1. Prestación contributiva por desempleo

La prestación contributiva por desempleo la recibirán quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo por el cese definitivo en su actividad con la correspondiente pérdida del salario (desempleo total) o vean reducida su jornada laboral en, al menos, una tercera parte, con la reducción proporcional de salario (desempleo parcial); siempre que cumplan estos requisitos.

- Encontrarse en situación legal de desempleo.
- No tener la edad de jubilación.
- Buscar activamente empleo.
- Suscribir un compromiso de actividad.
- Aceptar una colocación adecuada.
- Tener cotizados al menos 360 días en los 6 años anteriores.

Situaciones legales de desempleo

- Extinción o suspensión autorizada de la relación laboral.
- Reducción temporal y autorizada de la jornada de trabajo.
- Retorno de españoles al finalizar un trabajo en el extranjero.
- Liberación de prisión por cumplir la condena o puesta en libertad condicional.
- Cese involuntario en cargos de las corporaciones locales, en altos cargos de la Administración pública y en cargos representativos de los sindicatos.

Base reguladora y cuantía

$$\mathrm{BR} = \frac{\sum \text{BCCP últimos 180 días sin horas extraordinarias}}{180}$$

Cuantía:

- Hasta día 180 : 70% de la BR
- A partir del día 181: 60% de la BR

No será inferior al 80% o al 107% del IPREM más 1/6, sin hijos o con, al menos, 1 hijo a cargo, respectivamente. No será superior al 175%, 200% o 225% del IPREM más 1/6, sin hijos, con 1 hijo o con 2 hijos o más, respectivamente.

3.6.2. Subsidio por desempleo

> El subsidio por desempleo es la prestación de nivel asistencial para desempleados demandantes de empleo que no rechazan una oferta de empleo adecuada, que no se niegan a participar, salvo causa justificada, en acciones formativas y que carecen de rentas mensuales superiores al 75% del SMI, sin la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

3.7. Jubilación

> La jubilación consiste en una pensión vitalicia que se reconoce al beneficiario al alcanzar la edad establecida.

- Cotización exigida. Hay gue tener 15 años de cotización. de los cuales 2 deben estar en los 15 años anteriores al hecho causante.
- Edad exigida y jubilación anticipada.

La jubilación puede adelantarse aplicando coeficientes reductores:

- A partir de los 60 años, quien era mutualista el 1 de enero de 1967. Los demandantes de empleo durante al menos 6 meses, que tengan una edad inferior en 4 años, como máximo, a la edad exigida para la jubilación, cesados en el trabajo por una reestructuración empresarial y con cotizaciones efectivas de 33 años.
- Quien cese por voluntad propia a una edad inferior en 2 años, como máximo, a la jubilación y con 35 años de cotización efectiva. El importe resultante debe ser superior a la cuantía de la pensión mínima que recibiría a los 65 años por su situación familiar.

3.8. Seguro escolar

> El seguro escolar protege a los estudiantes menores de 28 años, residentes legalmente en España, desde 3.° de la ESO hasta el tercer ciclo universitario, contra el accidente escolar, la enfermedad (cirugía general, neuropsiquiatría y tocología) o el infortunio familiar y los gastos de sepelio, otorgándoles prestaciones médicas, farmacéuticas y económicas, según el caso.

3.9. Prestaciones por muertes y supervivencia

1. Auxilio por defunción

El auxilio por defunción es una cantidad a tanto alzado para los gastos de sepelio.

2. Auxilio por viudedad

La prestación de viudedad es una pensión vitalicia o temporal para el cónyuge o pareja de hecho superviviente al fallecer el causante, cuya cuantía es el 52 % de la base reguladora. Excepcionalmente, puede ser el 70% acreditando los requisitos.
Para la pensión vitalicia, en muertes por enfermedad común, hay que tener cotizados 500 días en los últimos 5 años, el cónyuge superviviente deberá tener hijos comunes o haber celebrado el matrimonio un año antes al fallecimiento, salvo que acrediten más de 2 años de convivencia.
Si no se cumplen estos requisitos, se recibe la prestación temporal de viudedad con una duración máxima de 2 años y con la misma cuantía que la vitalicia.